

시정 요구 / 통 보

1. 제 목: 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점: 대구경북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대하여 ‘국유부동산 관리대장’³⁷⁾을 작성하여 전산자료로 관리하고, 실태조사 결과 변동된 사항이 있는 경우 재작성 하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 실태조사 결과 무단점유가 확인된 경우 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 되어 있다.

37) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부료 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

따라서, 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 무단점유 관리 업무를 철저히 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대구경북지역본부 소관 국유재산 중 실태조사 등을 통해 무단점유가 추정되는 4,102필지³⁸⁾에 대한 관리현황을 점검한 결과

2011. 8. 16. 인수한 ‘▣▣▣도 ○●군 ◇◇면 ▣▣▣리 XXX-XX(대, 106㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2019. 10. 18. 실시한 실태조사 등 총 6차례 실태조사³⁹⁾ 결과 ◇◇◇이 주택부지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있었으며

2023. 4. 15. 인수한 ‘▣▣▣도 ○○시 ◇◇면 ▣▣▣리 XXX-X 등 2필지(답 및 과수원, 3,461㎡)’ 국유재산의 경우 2020. 6. 10. 및 2023. 3. 2. 실시한 실태조사 결과 ○○○이 대부계약 기간 만료⁴⁰⁾ 이후에도 국유재산을 계속 점유하고 있는 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있었다.

또한, 2020. 6. 3. 인수한 ‘▣▣▣도 ○○군 ○○읍 ◇◇리 XXX-X (대, 66㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2020. 6. 26. 실태조사를 통해 사인 소유 건물(상가)로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일 현재

38) 2024. 9. 30. 기준 대구경북지역본부 소관 국유재산 87,632필지 중 물건상태가 무단점유, 사용제한, 대부대상, 처분대상인 62,391필지에 대하여 실태조사 결과 무단점유가 추정되고 감사대상기간 중 변상금 사전통지 등의 조치가 확인되지 않은 4,102필지를 점검

39) 2019. 10. 18. 실태조사 이후 추가 5차례 실태조사(방문 3차례, 항공 및 드론 각 1차례)에서도 ▣▣▣이 무단점유 중인 사실이 확인됨

40) 2018. 12. 31. 대부계약 기간이 만료되었음에도 계속해서 농경지 및 주택부지로 점유

까지 점유자 및 점유 면적 등을 확인하기 위한 추가 조치를 실시하지 않고 있는 등⁴¹⁾

[표 15] 및 [별지 2] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 3,380필지가 확인되었다.

[표 15] 무단점유 추정 국유재산 점검 결과

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리 중인 물건 상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인				미점유 확인* (E)
			소계 (B)=(C)+(D)	점유내역 특정 완료		점유내역 파악 필요 (D)	
				필지 (C)	변상금 (예상)		

“기재 생략”

* 하천구역 등 개별법에 따른 점용허가 대상 포함

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 무단점유가 확인된 재산에 대하여 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 실태조사 등을 통해 점유자가 특정된 무단점유 국유재산 564필지에 대하여 변상금 사전통지(변상금 1,351,660 천 원)를 실시하시기 바람(시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않은 2,816필지에 대해서는 추가 조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다.(통보)

41) 2020. 6. 26. 실태조사 및 이후 실시한 3차례 실태조사 모두 항공조사 실시